



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/42/2021, 8/54/2021
מס' בקשה: 8/48/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום המקרקעין
עינת מידן**

התובעים\מבקשים:

1	זפרן הנרי, ת"ז [REDACTED]
2	זפרן פני, ת"ז [REDACTED]

באמצעות ב"כ עו"ד מרגלית רונן
רח' הרצל 18, ת.ד. 4051 חיפה 3104000

נגד

הנתבעים\המשיבים:

1	אביקזר דני, ת"ז [REDACTED]
2	אביקזר נחמיאס הדסה, ת"ז [REDACTED]

באמצעות ב"כ עו"ד מיכאל סיגל
שדרות המגינים 53, ת.ד. 33647 חיפה

החלטה

לפניי בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לבצע עבודות בנייה לשם הרחבת דירתם, בהתאם להיתר בנייה שניתן להם.

רקע

1. מדובר בבית משותף הנמצא ברחוב ראובן 5 קריית ביאליק, וידוע כגוש 11529 חלקות 38-37. הבית המשותף בנוי כיחידה טורית הכוללת שתי קומות, והוא מונה 8 דירות (להלן – הבית המשותף או הבניין).

2. המבקשים הם בעליה של דירה בקומת הקרקע הידועה כתת-חלקה 1, מעליה דירת המשיבים, הידועה כתת-חלקה 5.

3. בשנת 2019 פנו המשיבים לוועדה המקומית בבקשה למתן היתר בנייה להרחבת דירתם בין היתר באמצעות הוספת מרפסת ובניית קומה נוספת לשם יצירת עליית גג משופעת שתשמש למגורים. כן כללה הבקשה בניית מדרגות חיצוניות משטח החצר המשותפת לדירתם של המשיבים. לבקשה להיתר, צורפו הסכמותיהם של 6 מתוך 8 בעלי דירות בבית המשותף. המשיבים התנגדו לבנייה המבוקשת.

4. בעקבות התנגדות המבקשים, התנהלו הליכים ממושכים ברשויות התכנון שתחילתם בשנת 2019, וסופם בחודש 2/2021, עת ניתן למשיבים היתר בנייה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/42/2021, 8/54/2021
מס' בקשה: 8/48/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. ביום 9.2.21 הגישו המבקשים תביעה למתן צו מניעה קבוע (8-42-2021), האוסר על המשיבים לבצע עבודות בנייה מכוח ההיתר שניתן להם.
6. ביום 17.2.21 הוגשה הבקשה שלפניי, זאת לאחר שלטענת המבקשים ביום 15.2.21 הונחו על גג הבית המשותף חומרים לבנייה המיועדת, ונתלה מטעם המשיבים שלט בחזית הבית המשותף בדבר עבודות בנייה העתידות להתחיל במקום.
7. בנסיבות אלו, ניתן ביום 9.2.21 צו ארעי האוסר על המשיבים לבצע עבודות בנייה בשטח המשותף עד לדיון בנוכחות הצדדים.
8. ביום 4.3.21 התקיים דיון ומשלא הגיעו הצדדים להסכמות, נחקר המבקש על תצהירו והצדדים סיכמו טענותיהם בעל-פה.

התייחסות לטענות מקדמיות שהעלה ב"כ המבקשים

9. בפתח הדיון העלה ב"כ המבקשים שתי טענות מקדמיות בדבר מניעותו של ב"כ המשיבים מלייצגם בתיק שלפניי. בדיון הוריתי על דחיית הטענה וכעת יובאו נימוקיה.
10. המבקשים טענו כי בעבר שימש ב"כ המשיבים כתובע בשירות המדינה. במסגרת זו ייצג בתיק פלילי (ת"פ 49/96) שהתנהל נגד הגב' זפרן בבית המשפט לעניינים מקומיים, בגין בנייה לא חוקית שביצעה. מהמסמך שהוגש לעיוני מטעם המבקשים עולה כי במהלך שנת 2000, הוגשה בקשה בתיק האמור מטעם עו"ד סיגל, שבה התבקש בית המשפט להורות על ביטול הערת האזהרה שנרשמה על זכויותיה של הגב' זפרן במסגרת גזר הדין נגדה עד להוצאת היתר בנייה. הבקשה הוגשה בעקבות היתר בנייה שהוגש מטעם הגב' זפרן, וניתנה בה החלטת בית המשפט המורה כמבוקש. בנסיבות אלו, סבור ב"כ המבקשים כי יש מניעה לייצוגם של המשיבים ע"י עו"ד סיגל.
- נוסף על כך, טען ב"כ המבקשים למניעותו של עו"ד סיגל מלייצג בתיק בשל מתן ייעוץ קודם שנתן לב"כ המבקשים בנושא המחלוקת שבין הצדדים.
11. סברתי כי יש לדחות את הטענות שמדובר בטענות מתחום כללי האתיקה החלים על עורכי הדין אותן ראוי היה להעלות מבעוד מועד בפני לשכת עורכי הדין, שם מקומן להתברר. מעבר לצורך אציין בנוגע לטענה הראשונה, כי לנוכח העובדה שמדובר בהליך מלפני 20 שנה ויותר, ולאור טענת עו"ד סיגל שלא נסתרה, כי מעורבותו בהליך הייתה "טכנית" במהותה,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/42/2021, 8/54/2021
מס' בקשה: 8/48/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כמי שעתר לביטולה של הערת האזהרה, איני מוצאת קושי בייצוגו בתיק שלפניי. אשר לטענה השנייה, לטענת ב"כ המשיבים אשר לא נסתרה, מדובר היה בייעוץ כללי בנושא שבמחלוקת, מבלי שצוין בפניו כי מדובר בעניינם של המשיבים, ובנסיבות העניין, איני מוצאת קושי בייצוגו של עו"ד סיגל את המשיבים בתיק שלפניי.

מכאן נפנה לבחון את הבקשה לגופה.

טיעוני הצדדים

טענות המבקשים

12. בבקשתם עתרו המבקשים למתן צו מניעה זמני מהנימוקים הבאים: העדר הסכמות בעלי הדירות לבנייה המבוקשת ברוב הנדרש על-פי סעיף 71ב לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – החוק); חשש לנזק שייגרם לגג הרעפים של דירתם בעקבות תוספת הבנייה; חשש לפגיעה בצורתו הארכיטקטונית של הבניין; סיכול אפשרות עתידית לבצע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף וסיכון לעמידותו ויציבותו של הבניין בעקבות הבנייה המבוקשת.

13. אשר לטענה בדבר העדר הסכמה להרחבת דירתם ברוב הנדרש על פי סעיף 71ב לחוק, נטען שמר אבי פילו, אחד מהחותמים על טופס ההסכמה שצורף לבקשה להיתר בנייה, לכאורה כבעליה של ת"ח 8, אינו מופיע בנסח הרישום כבעל זכויות בת"ח 8, וממילא מר פילו חזר בו מהסכמתו ביום 7.2.21, כפי שעולה ממכתבו שצורף כנספח ג' לבקשה.

14. באותו הקשר, טוענים המבקשים כי חתימתה של גב' חסיבה פילו (אמו של אבי פילו – ע"מ) על טופס ההסכמה האמור אינה תקפה, שכן הסכמתה אינה הסכמה מדעת, נוכח גילה ומצבה הבריאותי והקוגניטיבי הירוד. משבבעלותה של הגב' פילו שתי דירות בבית המשותף (ת"ח 2 ות"ח 4) הרי שלשיטת המבקשים יש להפחית גם את שני הקולות הללו ממניין בעלי הדירות שחתמו על גבי טופס ההסכמה למתן היתר בנייה בהליך התכנוני.

15. נוסף על האמור, טענו המבקשים לנזק שעלול להיגרם לדירתם, ובפרט לגג הרעפים, מעליו אמורה להיבנות מרפסת תלויה. לדברי המבקשים, גג הרעפים בעל משקל רב וקריסתו עלולה לגרום לסכנת חיים ולפגיעות ברכוש. כן טענו לפגיעה שתיגרם לצורה הארכיטקטונית של הבית המשותף משמדובר בתוספת של קומה על גג הבית המשותף, שאינה דבר של מה-בכך, ולסיכול אפשרות עתידית לבצע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף. בשל העובדה שמדובר בבניין "ישן", טענו המבקשים לחשש ליציבותו של הבניין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/42/2021, 8/54/2021
מס' בקשה: 8/48/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. המבקשים טוענים שככל שיבוצעו עבודות הבנייה מטעם המשיבים יהיה קשה עד בלתי אפשרי להשיב את המצב לקדמותו, וכי אין סעד מתון יותר שיבטיח את האפשרות לממש את פסק הדין שיינתן בתביעה העיקרית.

טענות המשיבים

17. המשיבים הגישו כתב הגנה ביום 22.2.21. בניגוד למבקשים, טוענים המשיבים כי לביצוע עבודות הבנייה ישנה הסכמה של רוב בעלי הדירות, כנדרש בחוק, שכן בעליהן של 5 מתוך 8 דירות חתמו על טופס ההסכמה שנלווה לבקשה להיתר בנייה, ויחד עם המשיבים מדובר בהסכמה של 6 מתוך 8 דירות, המהווה רוב של 75% מבעלי הדירות, כדרישת החוק.

18. המשיבים טוענים שיש לדחות את טענות המבקשים בדבר העדר תוקף לחתימותיהם של מר אבי פילו והגב' חסיבה פילו. בין היתר טענו המשיבים כי מר פילו מנוע מלחזור בו מהסכמתו, שניתנה לפני למעלה משנה וחצי, ושעליה סמכו המשיבים את פעולותיהם השונות לצורך ביצוע עבודות הבנייה. כן טענו שאין לקבל את הטענה שמר פילו חזר בו מהסכמתו משום שלא היה מודע להיקף הבנייה המתוכנן, זאת משום שחתימתו מופיעה על תכניות הבנייה עצמן. ביחס לפגם הנטען ביחס להסכמתה של הגב' פילו, שללו המשיבים את הנטען והוסיפו כי אין זה מסמכותם של המבקשים לייצג ולטעון טענות בשמה.

19. אשר להתנגדות לבניית המרפסת טענו המשיבים כי הטענה לנזק שייגרם לגג הרעפים נטענה בעלמא, ללא תמיכה בחוות דעת מקצועית, והטענה אף נדחתה על-ידי ועדת הערר המחוזית. עוד טענו המשיבים, שגג הרעפים המדובר נבנה על ידי המבקשים בניגוד להיתר לבנייתו שכן בתוכנית ההיתר מודגם גג רעפים חד-שיפועי שגובהו אינו עולה על גובה רצפת דירת המשיבים, ואילו בפועל נבנה גג בעל 4 שיפועים, שגובהו בחלקים מסוימים, עולה מעל לגובה רצפת דירת המשיבים. משמעות הדבר היא, לטעמם של המשיבים, שגג הרעפים פולש אל תחום הבעלות האופקית שלהם. מכל מקום, טוענים המשיבים שמדובר בעניין שניתן לפתרון פשוט, בדרך של הסרת מספר רעפים מהגג הקיים, ואין בנימוק זה להוות טעם מוצדק למניעת הבנייה של המרפסת.

נוסף על כך טענו המשיבים כי המבקשים מנועים מלהתנגד לבניית המרפסת שכן הם עצמם הקימו בשטח החצר המשותפת מרפסת בשטח של כ-30 מ"ר ומשכך יש לראות בהם כמסכימים לבניית המרפסת על ידי המשיבים. כן טענו המשיבים באופן כללי כי כל אחד מבעלי הדירות הרחיב את דירתו בעבר ולכן הם מוחזקים כמי שמסכימים לביצוע עבודות הבנייה המבוקשות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/42/2021, 8/54/2021
מס' בקשה: 8/48/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. עוד נטען ע"י המשיבים, כי יש לדחות את הבקשה בשל העובדה שבהליך התכנוני לא טענו המבקשים דבר בעניין עצם הבנייה על הגג, ועיקר התנגדותם התמצתה בטענות נגד המדרגות החיצוניות שנכללו בבקשת היתר הבנייה המקורית, אשר בהמשך בוטלו. עם תום ההליכים ברשויות התכנון סברו המשיבים שבכך תמו כל תלאותיהם והחלו בפעולות לביצוע הבנייה אך להפתעתם הוגשה נגדם התביעה למתן צו מניעה קבוע, בטענה חדשה שהמבקשים מתנגדים לעצם הבנייה על הגג המשותף.

דיון והכרעה

21. בהתאם לתקנה 95 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן - התקנות) ולפסיקה הנוהגת, על המבקש סעד זמני לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: **האחד**, קיומה של עילת תביעה - נדרש סיכוי כלשהו לכך שהתובע יצליח בתביעתו ושאינן מדובר בתביעת סרק; **השני**, שמאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש, היינו שאם לא יינתן הסעד הזמני, ייגרם למבקש נזק גדול יותר מהנזק שייגרם למשיב או לצד שלישי, אם יינתן הסעד הזמני, **והשלישי** שהבקשה הוגשה ביושר ובתום לב. בין שני התנאים הראשונים מתקיימת "מקבילית כוחות", כך שככל שסיכויי המבקש לזכות בהליך העיקרי גבוהים יותר, כך ייטה בית המשפט להקל בדרישה שמאזן הנוחות ייטה בבירור לטובתו ולהפך [\(רע"א 4218/19 פנחסוב נ' ב.ס.ד. דירות מגורים בע"מ \(פורסם בנבו, 27.6.2019\); רע"א 2553/20 אביב נ' סמדג'ה \(פורסם בנבו, 7.6.2020\)\)](#).

לאחר שמיעת הצדדים ובחינת חומר הראיות, ראיתי לקבל את הבקשה, וליתן צו מניעה זמני כמבוקש.

22. התרשמתי כי בידי המבקשים עילת תביעה לכאורית וכי טענותיהם דורשות בירור עובדתי ומשפטי, הגם שלמשיבים טענות הגנה ראויות.

23. המבקשים טוענים להעדר הסכמות לבנייה המבוקשת ברוב הנדרש, שכן מר פילו החתום על טופס הסכמת שכנים בהליך התכנוני, אינו בעל זכויות בת"ח 8 ולכן אין תוקף משפטי להסכמתו; מעבר לכך נטען שמר פילו חזר בו מהסכמתו ביום 7.2.21, ומכאן שאין למשיבים רוב לביצוע הבנייה בדירתם.

24. לפי רישום נסח הבית המשותף המצורף לבקשה, אכן מר פילו אינו בעל זכויות בת"ח 8 (ואף לא בדירה אחרת מדירות הבית המשותף) ולטענה זו יש סיכוי לכאורה להתקבל. מכתבו של מר פילו (נספח ג' לבקשה), שבו הוא מודיע על חזרתו מהסכמתו לביצוע הבנייה בדירת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/42/2021, 8/54/2021
מס' בקשה: 8/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשיבים, מהווה ראייה לכאורה הדורשת בחינה ובירור, הגם שישנו קושי בעובדה שהמבקשים טוענים בשמו של מר פילו והוא לא נכלל בין המבקשים את הצו בהליך שלפניי, ואף לא הוגש תצהיר מטעמו.

אציין כי למשיבים טענות הגנה ראויות בדבר מניעותו של מר פילו לחזור בו מהסכמתו בשלב כה מאוחר, בהתאם לפסיקה הקובעת כי לא בנקל תתאפשר חזרה מהסכמה בנסיבות העניין אלא משהוכח טעם סביר (ראו: ע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3) 78). במקרה דנא, חלף זמן רב ממועד מתן ההסכמה (כשנה ומחצה). חולשה נוספת בטענת המבקשים עולה מהסברו של מר פילו, מדוע לכאורה חזר בו מהסכמתו. מר פילו מציין במכתב כי לא הוצגו לפניו תכניות הבנייה וחשב שמדובר בבנייה של מדרגות בלבד, אלא שהדבר סותר לכאורה את העובדה שמר פילו חתם על תכניות הבנייה עצמן, ובמצב דברים זה יש קושי לקבל את הסברו לחזרה מההסכמה שנתן למבקשים.

עם זאת, אף שמדובר בטענה שסיכוייה לכאורה נמוכים, הרי שבשלב זה של ההליך, די בקיומן של ראיות כלשהן ובטענה רצינית הדורשת בירור, כדי לקבוע קיומם של סיכויי תביעה.

25. אשר לטענה לפגיעה אפשרית של הבנייה בדירת גג הרעפים של דירת המבקשים, אין לומר שמדובר בטענה נעדרת סיכויים, שכן המשיבים עצמם מציינים בכתב הגנתם שאולי תידרש "הסרת מספר רעפים" מגג המבקשים (סעיף 26ד לכתב ההגנה). ערה אני לטענות ההגנה של המשיבים שעיקרן הטענה שגג הרעפים נבנה בחריגה מהיתר הבנייה, ונראה אפוא כי מדובר בטענה שיש בה ממש, אולם כאמור, מדובר בעניין שמקומו להתברר בהליך העיקרי ובשלב זה יש לקבוע קיומם של סיכויי תביעה אף ביחס לטענה זו.

26. טענת המבקשים להעדר תוקף להסכמתה של הגב' פילו נטענה ללא כל ביסוס ואין לתת לה משקל. גם הטענה לסיכול פרויקט תמ"א 38 נטענה באופן כללי ללא כל תמיכה, ומבלי שהובאה ראשית ראייה, ובעניין זה לא הוכחה עילת תביעה. הדברים נכונים אף ביחס לטענה בדבר פגיעה בדמותו הארכיטקטונית של הבניין, אשר זכתה להתייחסות בהליכים התכנוניים ונדחתה, וכן ביחס לטענה בדבר סיכון ליציבותו של הבניין בעקבות הבנייה, אשר נדחתה אף היא בהחלטת ועדת הערר מיום 1.2.21, בהעדר חוות דעת מקצועית ובנימוק לפיו חזקה על הוועדה המקומית כי שקלה עניינים אלו ושהיתר הבנייה מותנה בליווי אנשי מקצוע.

27. יש לקבוע אפוא כי המבקשים הראו שקיימות שאלות המצריכות דיון ובכך עברו את המשוכה הראשונה הנדרשת לשם קבלת צו המניעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/42/2021, 8/54/2021
מס' בקשה: 8/48/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מאזן הנוחות ושיקולי יושר

28. בבקשתם טענו המבקשים שדחיית הבקשה "תקבע עובדות בשטח" ותכביד על ביצוע פסק הדין שיינתן בתיק העיקרי, היה ויזכו בתביעתם ויינתן צו מניעה קבוע האוסר על ביצוע עבודות הבנייה בדירת המשיבים. מנגד טענו המשיבים שהבנייה נחוצה להם לאור בעיית צפיפות עמה הם מתמודדים ובעטיה נדרשים הם ללון בחדר אחד עם בתם בת ה-4. אין חולק כי המשיבים כבר התקשרו עם קבלן ואף החלו בביצוע עבודות בנייה בדירתם, לשם כך העתיקו זמנית את מגוריהם מדירתם.

29. אשר ל"מקבילית הכוחות" המתקיימת בין סיכויי התביעה לבין מאזן הנוחות, משהערכתי כי סיכויי התביעה הלכאוריים נמוכים, נדרש מהמבקשים להוכיח שמאזן הנוחות נוטה לטובתם באופן מובהק וברף גבוה. אין ספק שמתן צו מניעה יעכב את הבנייה בדירתם של המשיבים ועלולים להיגרם להם הפסדים, עגמת נפש ואי-נוחות נוכח העובדה שכבר התקשרו עם קבלן, עזבו את דירתם ועבודות הבנייה בפנים דירתם החלו לאחר תום ההליכים התכנוניים.

אין ממש בטענת המבקשים כי המשיבים עזבו את דירתם לאחר שכבר ניתן הצו הארעי, ולכן אין לומר שכבר שינו מצבם לרעה. מהחומר שלפניי נראה כי משהסתיימו ההליכים התכנוניים ובהסתמך על היתר הבנייה שניתן להם בחודש 2/2021 החלו המשיבים בהתארגנות לקראת התחלת הבנייה בדירתם, אפשר שחלק מהן כללו פעולות לשם מעבר מקום מגורים, דבר שאינו נעשה "מעכשיו לעכשיו". אלא שבאופן לא צפוי העלו המבקשים טענה חדשה בדבר חזרתו של מר פילו מהסכמתו לבנייה, אותה לא הזכירו בהליכים התכנוניים (בשונה מטענתם לקיומה של "בעיה" עם הסכמתה של הגב' פילו, זו הועלתה בעררם שנדון בהחלטה מיום 11.8.20).

30. מנגד, יש משקל רב לעובדה שתוספת הבנייה העומדת על הפרק איננה שולית, שכן מדובר בשינוי ממשי הכולל בניית קומה ומרפסת, שיש בו לכאורה לגרום לפגיעה קניינית ביתר בעלי הדירות בבית המשותף. במצבים מסוג זה, עמדת הפסיקה היא שיש לשמור על המצב הקיים עד לבירור ולהכרעה בתיק העיקרי (רע"א 8472/05 רון נ' ז'רז'בסקי (פורסם בנבו, 29.12.2005)).

ערה אני לטענת ב"כ המשיבים בסיכומיו ולהצעתו להחיל חלקית את צו המניעה, רק על בניית המרפסת שמעל גג הרעפים של דירת המבקשים, זאת לנוכח עדותו של מר זפרן בחקירתו הנגדית; אלא שלהתרשמותי, עדותו של מר זפרן אינה חד-משמעית ואין בה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/42/2021, 8/54/2021
מס' בקשה: 8/48/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אמירה ברורה ומפורשת, ממנה ניתן להסיק על זניחת המבקשים את יתר טענותיהם בהליך שלפניי.

31. לא מצאתי לקבוע שהבקשה שלפניי הוגשה בשיהוי. טענת המבקשים כי ביום 15.2.21 נתלה השלט בחזית הבניין המודיע על עבודות הבנייה במקום והונחו חומרים לבנייה על גג הבית המשותף לא נסתרה. יומיים לאחר מכן הוגשה הבקשה שלפניי ומדובר בפרק זמן סביר שאין בו שיהוי.

סיכומם של דברים :

32. הבקשה מתקבלת. הצו הארעי שניתן ביום 17.2.21 יעמוד בתוקפו עד לבירור התביעה העיקרית. לאור סיכויי הנמוכים לכאורה של התובענה ובשל פוטנציאל הנזק שעלול להיגרם למשיבים בשל עיכוב הבנייה, אני סבורה שיש להתנות את מתן הצו הזמני בהפקדת ערבון כספי או ערבות בנקאית (ללא הגבלת תאריך) לטובת המשיבים, בסכום של 40,000 ₪. הסכום יופקד בלשכת המפקחת בנצרת. מימוש הערבות ייעשה רק בהתאם להוראת המפקחת על רישום מקרקעין.

33. ההפקדה תבוצע לא יאוחר מיום 1.4.21, אחרת יפקע הצו הזמני.

34. בשים לב לסיכויי התביעה כאמור לעיל ולהיקף טענותיהם של המבקשים אשר רק חלק מצומצם מהן התקבל, ועל-אף התוצאה שאליה הגעתי, איני רואה לעשות צו להוצאות ואלו יידונו בתום ההליך העיקרי.

35. עם השלמת ההליכים המקדמיים ימסרו הצדדים הודעה משותפת ללשכת המפקחת, לצורך בחינת אפשרות להקדים את מועד הדיון בתיק העיקרי.

מזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים בצירוף פרוטוקול הדיון מיום 4.3.21, אשר לא נמסר במעמד הדיון, בהעדר קלדן בחלקו הראשון של הדיון.

ניתן בלשכתי היום, א' ניסן תשפ"א, 14 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

**עינת מידן
מפקחת רישום מקרקעין**